



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001710/2010/CA1

Paraná, 5 de julio de 2017.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"GÓMEZ, MIRTA SUSANA CONTRA ANSES S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001710/2010/CA1, provenientes del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Paraná; y,

CONSIDERANDO:

I- Que llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso extraordinario interpuesto y fundado a fs. 87/95 vta. por el representante de la parte actora, contra la resolución de fs. 83/85 que rechaza el recurso interpuesto por la parte actora y confirma la sentencia dictada. Impone las costas en esta instancia por su orden. Regula honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

II- Que el impugnante sostiene que la decisión apelada proviene del superior tribunal de la causa y que reviste carácter de sentencia definitiva. Hace un relato de los antecedentes de la causa. Invoca cuestión federal porque está en juego la interpretación de disposiciones de la Constitución Nacional y de normas de naturaleza federal, ya que se están violentando principios de la seguridad social. Refiere el gravamen que le causa la resolución. Finalmente alega la arbitrariedad de la sentencia dictada porque la misma contradice fallos de la Excma. Corte.

III- a) Que el recurrente ha cumplido con los requisitos formales de reserva de la cuestión federal e interposición en término, por lo que corresponde analizar su viabilidad en cuanto a la materia de la cuestión traída



a estudio, es decir, a la admisibilidad o no del recurso extraordinario.

b) Que este Tribunal ha sostenido reiteradamente con fundamento en la abundante jurisprudencia de la C.S.J.N. que "...la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y cabe descartarla cuando no media una decisiva carencia de fundamentación en lo resuelto; y que el recurso extraordinario no tiene por objeto abrir una nueva instancia para corregir sentencias equivocadas o que estimen tales según las divergencias del apelante con la interpretación de cuestiones que efectuaron los jueces del litigio..." (Fallos 300:92).

Asimismo, se ha dicho que "el pronunciamiento que contiene fundamentos suficientes de hecho, prueba y derecho común y local al margen de su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, si, como sucede en el caso, no media una decisiva carencia de fundamentación" (Fallos 300:300). También, que la Excma. Corte no es una tercera instancia en donde se sometan a estudio los agravios que ya ha tenido el Tribunal de segundo grado en consideración.

c) Que respecto a la cuestión federal invocada, este Tribunal entiende que en el caso de autos podría encontrar andamiaje, toda vez que en el pleito se interpretaron normas de carácter federal. Ello habilitaría la admisibilidad de la impugnación planteada por lo que corresponde conceder el remedio interesado.

"La existencia de cuestión federal referente a la interpretación de las leyes nacionales federales, tratados internacionales de índole federal, y demás normas o actos





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001710/2010/CA1

integrantes del derecho federal ha sido permanentemente reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con el art. 14 de la ley 48 (por ejemplo Fallos: 187:93; 193:115; 248:412; 284:417; 296:277; 300:51; 302:1560; 307:1.083; 307:1371, etc.)" (Guastavino, Elías P. "Recurso extraordinario de inconstitucionalidad", t. I, Editorial La Rocca, Bs. As., 1992, p. 429).

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por la actora por la razón de arbitrariedad.

Admitir el recurso extraordinario interpuesto en cuanto a la cuestión federal y en consecuencia, disponer la elevación de estos autos a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que queda a cargo de la parte recurrente (art. 36 inc. 1º del C.P.C. y C.N.).

Se constituye el tribunal con los suscriptos de conformidad con lo establecido en el art. 109 del RJN.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y cúmplase.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GÓMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

